

	PREFECTURA NACIONAL NAVAL (PREFECTURA DEL PUERTO DE MONTEVIDEO)	PROCEDIMIENTO de CONTROL de PERSONAS sin ACCESO PORTUARIO	

1. OBJETIVO

Establecer una metodología para ser aplicada ante controles de personas que se encuentren dentro del recinto portuario sin la documentación habilitante o vencida (carné de acceso portuario expedido por la ANP).

2. ALCANCE

Este procedimiento será de aplicación dentro de las áreas certificadas por el PBIP del Puerto de Montevideo en jurisdicción de la Prefectura del Puerto de Montevideo.

3. REFERENCIAS

- Código Penal. Ley 9.155 y modificaciones. –
- Código del Proceso Penal. Ley 19.293. –
- Ley de Procedimientos Policiales. Ley 18.315. –
- Código PBIP. Ley 14.879. –
- Disposición Marítima N° 129.-
- Orden Interna PRENA N°14012.1/18

4. DEFINICION, ABREVIATURAS Y SIMBOLOS

- ANP: Administración Nacional de Puertos.
- Código PBIP: Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias.
- OCG: Oficial Comandante de Guardia
- OG: Oficial de Guardia
- SOG: Sub Oficial de Guardia
- OPIP: Oficial de Protección de la Instalación Portuaria.
- PREMO: Prefectura del Puerto de Montevideo
- SEPMA: Secretaria de Protección Marítima.
- SGSP: Sistema de Gestión de Seguridad Pública.

5. DESARROLLO

El Puerto de Montevideo es un recinto portuario certificado por PBIP, por lo que cuenta con un plan de protección emitido por la ANP y autorizado por la SEPMA, en el cual entre otros se establecen los criterios para el ingreso de personas al puerto. En este tenor es que se establecen los pasos a seguir en caso de detectar personas dentro del recinto sin las autorizaciones pertinentes.

APROBADO POR	CARGO	FIRMA	FECHA
	Prefecto del Puerto de Montevideo		
REVISADO POR	Jefe de la División Policía Marítima		
DOCUMENTO	Original ☐ Copia Controlada ☒ Copia No Controlada ☐		

	PREFECTURA NACIONAL NAVAL (PREFECTURA DEL PUERTO DE MONTEVIDEO)	PROCEDIMIENTO de CONTROL de PERSONAS sin ACCESO PORTUARIO	

La información de una persona dentro del recinto portuario sin carné o con el carné vencido puede darse de dos formas:

- 1) Si el aviso es recibido desde la Unidad de Controles de la ANP o del OPIP:
 - (1) Quien reciba el aviso en PREMO deberá informar por la vía correspondiente al OCG.
 - (2) El OCG u OG concurrirá al lugar con personal del Departamento de Operaciones. En caso de que el OCG ni el OG puedan concurrir, el OCG dispondrá quien concurrirá.
 - (3) En el lugar se hará una entrevista preliminar a la persona.
 - (4) La persona será trasladada a la Unidad para continuar con las averiguaciones.
 - (5) El personal de Operaciones corroborará la identidad de la persona mediante documento de identidad o pasaporte.
 - (6) En caso de no poder acreditar su identidad, se le deberá solicitar datos filiatorios a fin de corroborar su identidad en el SGSP.
 - (7) Realizar una breve averiguación sobre su cometido dentro del recinto portuario.
 - (8) Preguntar motivo de su ingreso y de qué manera lo hizo al recinto portuario.
 - (9) Preguntar si se le efectuó algún tipo de control documental al ingreso y quién se lo realizó.
 - (10) Si la persona cuenta con bultos, realizar una inspección de los mismos.
 - (11) En caso de determinar que en sus pertenencias existan objetos de un presunto delito, se procederá a investigar su origen.
 - (12) En caso de confirmar que dentro de sus pertenencias trae objetos de algún acto ilícito, se deberán iniciar las comunicaciones a nivel de fiscalía.
 - (13) Si la persona cuenta con un documento de acceso que no sea el de su persona se le retirará el mismo para averiguaciones.
 - (14) El personal de Operaciones subirá al SGSP el evento caratulándolo como “Persona en averiguación”.
 - (15) Si la persona cuenta con documento de identidad, no hay requisitoria y no hay denuncias sobre él, se lo deberá notificar y retirar del recinto portuario.
 - (16) El Departamento de Operaciones deberá informar lo antes posible a la oficina del OPIP de ANP sobre el incidente de protección detallando toda la información recabada.
 - (17) Ante cualquier situación no prevista en los puntos anteriormente mencionados se consultará al OCG, quien hará las consultas pertinentes para la toma de decisiones.
- 2) Si es detectado en una recorrida de PREMO:
 - (1) El personal que esté de recorrida y detecte la presencia de una persona sin el documento o con este vencido procederá a informarle al OCG u OG, si este no estuviera presente.
 - (2) Una vez informado el OCG se procederá con los pasos descriptos en 1) (3) al 1) (17).

APROBADO POR	CARGO	FIRMA	FECHA
	Prefecto del Puerto de Montevideo		
REVISADO POR	Jefe de la División Policía Marítima		
DOCUMENTO	Original ☐ Copia Controlada ☒ Copia No Controlada ☐		

	PREFECTURA NACIONAL NAVAL (PREFECTURA DEL PUERTO DE MONTEVIDEO)	PROCEDIMIENTO de CONTROL de PERSONAS sin ACCESO PORTUARIO	

Cabe destacar que el procedimiento anteriormente detallado corresponde a una situación donde no se establezca delito como acción primaria. En caso de sospecha de que la persona intervenida pueda estar involucrada en alguna actividad ilícita dentro del puerto, comunicar al Oficial Comandante de Guardia el cual dará las directivas pertinentes en cuanto a su detención. Una vez recibida la orden de detención, se deberá proceder según lo establecido en la ***guía funcional para personas detenidas dentro del recinto portuario***.

6. ANEXOS

- Formulario de notificación sobre prohibición de ingreso al recinto portuario sin documento de acceso.
- Formulario de informe al OPIP SEPMA sobre incidente de protección.

APROBADO POR	CARGO	FIRMA	FECHA
	Prefecto del Puerto de Montevideo		
REVISADO POR	Jefe de la División Policía Marítima		
DOCUMENTO	Original ☐ Copia Controlada ☒ Copia No Controlada ☐		